

통 보

1. 제 목 : 감정평가법인등의 압류재산 매수 제한을 위한 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 압류재산 매각 대행업무 총괄 및 관련 지원 업무를 수행하고 있고

「감정평가법인등 운영요강」에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산의 감정평가를 의뢰하기 위하여 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제5조 제3항에 따라 한국감정평가사협회로부터 감정평가법인등¹⁾을 추천 받아 지정감정평가법인등으로 위촉하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제80조에 따르면 체납자, 세무공무원(공사 임직원 포함) 및 매각 부동산을 평가한 감정평가법인등은 압류재산을 매수하지 못한다고 되어 있다²⁾.

1) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제21조에 따라 신고를 한 감정평가사와 같은 법 제29조에 따라 인가를 받은 감정평가법인을 말함

따라서, 공사는 지정감정평가법인등이 직접 감정평가한 압류재산을 매수할 수 없도록 제한할 수 있는 방안을 마련하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지정감정평가법인등의 압류재산 매수 제한을 위한 제도적 장치를 점검한 결과

온비드시스템 및 구매업무 절차에서는 압류재산을 감정평가한 감정평가법인등이 해당 물건을 매수하지 못하도록 제한하는 장치는 없는 것으로 확인되었다.

반면, 공사 임직원의 경우 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제25조 제4항 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제25조 제1항 등에 따라 업무수행 관련 재산을 취득하지 못하기 때문에 온비드시스템 상에 공사 임직원을 이용제한 대상으로 등록하여 공사 업무수행 관련 물건에 대해서는 입찰이 불가하도록 관리하고 있다.

따라서, 압류재산을 감정평가한 감정평가법인등에 대해서도 해당 물건을 매수하지 못하도록 제한하기 위하여 매년 지정감정평가법인등 위촉 시 서약서를 작성하도록 하고, 매각결정 시 구매 물건 담당자가 해당물건을 감정평가한 감정평가법인등이 매수자로 선정되지 않도록 확인하는 절차를 추가하는 등 제도적 방안을 마련할 필요가 있다.

2) 본 조항은 2019. 12. 31. 개정되어 기존의 체납자와 세무공무원에 대한 매수 제한을 감정평가법인등(같은 법 제29조에 따른 감정평가법인의 경우 그 감정평가법인 및 소속 감정평가사를 말한다)으로 확대 하였음(2020. 1. 1. 이후 시행)

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 현 온비드시스템에서 감정평가법인등의 입찰을 제한³⁾하기 위해서는 ① 감정평가법인등의 소속감정평가사의 주민등록번호 수집이 필요하고, ② 물건별로 감정평가한 감정평가법인등을 추출하여 해당 감정평가법인등에 소속된 감정평가사의 주민등록번호를 대조하는 등 추가적인 절차가 필요한데 개발비용과 투입입력을 고려할 때 새로운 시스템 구축은 비효율적이므로

업무 절차상 감정평가법인등의 입찰제한과 동일한 효과의 방안을 강구하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 압류재산을 평가한 감정평가법인등이 해당 물건을 매수하지 못하도록 제한할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

3) 공사 임직원의 주민등록번호를 등록하여 공사 업무수행 관련 재산에 해당하는 물건의 대분류에 대해 입찰이 불가능하도록 제한하고 있음